

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5184/2540

นาง บัว เขียว ขาว สะอาด
ผู้ร้องสอด
นาย สัญชัย วัด บุญ เลี้ยง
นาง สม ร วัด บุญ เลี้ยง

โจทก์
โจทก์
โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1490

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (2)

โจทก์มิได้ฟ้องว่าหนี้เงินกู้ยืมของจำเลยตามฟ้องเป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยกับผู้ร้องสอดซึ่งเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องสอด เมื่อผลแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาพิพากษาเฉพาะหนี้ส่วนตัวและหนี้สมรสเฉพาะส่วนของจำเลย ไม่กระทบกระเทือนส่วนของ ผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีที่จะร้องสอดเป็นจำเลยร่วมได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ยืมรวมสองฉบับ เป็นเงิน 60,675 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในเงินต้น 51,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วม อ้างว่าเป็นสามีจำเลยเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องสอดไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี
ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องสอดว่า ผู้ร้องสอด
มีสิทธิร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 57(2) หรือไม่ เห็นว่าโจทก์มิได้ฟ้องว่าหนี้เงินกู้ยืมของจำเลยตามฟ้องเป็นหนี้
ร่วมระหว่างจำเลยกับผู้ร้องสอดจึงไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องสอด ผลแห่ง
คำพิพากษาผูกพันเฉพาะสินส่วนตัวและสินสมรสเฉพาะส่วนของจำเลยไม่กระทบ
กระเทือนส่วนของผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่ง
คดีนี้จะร้องสอดเป็นจำเลยร่วมไม่ได้ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งยกคำร้องขอของผู้ร้อง
สอดชอบแล้ว

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ